PRESENTACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL INSTITUTO "VIRGEN DEL PUERTO" DEPENDIENTE DEL PATRONATO PARA HIJOS DE MILITARES DE SANTOÑA (CANTABRIA)

Presentación, para su posterior aprobación, de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto "Virgen del Puerto" de Santoña (Cantabria). Dicha Asociación, *perteneciente al Patronato para hijos de militares de los tres Ejércitos y que fue creado el 29 de julio de 1960, al amparo de la D.O. núm. 172 de fecha 31 de julio de 1960 y dependiente del Estado Mayor del Ejército (Comisión de Protección Escolar, en Santoña (Cantabria),* es una entidad con personalidad jurídica propia, privada y sin ánimo de lucro.
La Asociación fue constituida el -- de -------- de 20-- y la composición de su Junta Directiva fue elegida por la Iª Asamblea General de Socios, constituida y celebrada el día -- de -- de 20--.
La Asociación nace con el ánimo exclusivo de, fomentar el encuentro de antiguos compañeros de estudio y, de relanzar de nuevo el vínculo de los antiguos alumnos con su Patronato.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL INSTITUTO "VIRGEN DEL PUERTO" DE SANTOÑA (Cantabria)

CAPÍTULO 1

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO:

Artículo 1
Con la denominación **ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL INSTITUTO "VIRGEN DEL PUERTO" DE SANTOÑA (Cantabria),** se constituye una Asociación, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias. El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos.
Artículo 2
Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido, pudiendo disolverse por las causas previstas en las leyes y en los presentes Estatutos.
Artículo 3
La Asociación carece de ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para cumplir sus fines.
Artículo 4
La existencia de esta Asociación tiene como fines:

1° Fomentar entre los miembros de la Asociación las relaciones de compañerismo y amistad que nacieron en sus años de escolaridad santoñesa.
2º Realizar actividades culturales y recreativas.
Artículo 5
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

1° Organizar actos de confraternidad entre sus miembros, especialmente en las fechas conmemorativas de las distintas promociones de ex -alumnos.
2° Establecimiento de un "Espacio Virtual", que permita la relación entre los asociados, a través de ***dos opciones:***

a) Foro Virtual, propiciado mediante la elaboración de una Página Web, para que los miembros de la Asociación puedan establecer contactos, debatir temas de interés, formular preguntas y respuestas sobre cuestiones específicas, plantear proyectos, propuestas de colaboración, iniciativas emprendedoras, poner en común información, noticias o convocatorias profesionales, etc.
b) Chat para la comunicación más informal.

3º La realización de encuentros, charlas, conferencias, etc.
4º La puesta en marcha de un Buzón de Sugerencias a través del cual, el asociado, pueda hacer llegar a la Asociación sus demandas, sus propuestas de mejora, sus ideas innovadoras o sus comentarios.
5° La participación en aquellos actos y actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Asociación.
6º Llevar a cabo las actividades necesarias para el logro de los anteriores fines.

Artículo 6
La Asociación establece su domicilio social en ……
El ámbito territorial en el que va a realizar sus actividades es todo el Estado.

CAPÍTULO II

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artículo 7
La Asociación será gestionada y representada por una ***Junta Directiva formada por:***
Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y cinco Vocales, cuyo número podrá ser ampliado por la Asamblea General hasta un máximo de diez y, a propuesta de la propia Junta Directiva. Dichos cargos no serán remunerados, serán designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria y su mandato tendrá una duración máxima de cuatro años.
La elección se llevará a cabo, mediante votación secreta, entre los candidatos previamente proclamados y, conforme a las siguientes normas:

a) Podrán ser proclamados candidatos, a cualquiera de los puestos de la Junta Directiva, todos aquellos miembros de la Asociación que sean propuestos, por cinco de sus socios a la Junta Directiva en funciones, por lo menos setenta y dos horas antes de la celebración de la Asamblea. Una misma persona podrá ser propuesta para varios puestos con carácter subsidiario, pero solo nombrada para uno de ellos.
b) De no presentarse candidato alguno, se entenderá reelegido por un período de dos años el que ostente el cargo en ese momento.
c) La Junta Directiva en funciones anunciará, con una antelación mínima de ocho días a la fecha de celebración de la Asamblea, los cargos de la Junta Directiva que corresponde renovar.

Artículo 8
Los mencionados cargos electos podrán causar baja por:
a) Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas.
c) Por expiración del mandato.

Artículo 9
Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus respectivos cargos, hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

Artículo 10
La reunión de la Junta Directiva podrá propiciarse, cuantas veces lo estime oportuno su Presidente y, a iniciativa o petición de cuatro de sus miembros. Quedará constituida dicha reunión cuando asista a ella la mitad más uno de sus miembros. Para que sus acuerdos sean válidos, deberán ser tomados por la mayoría simple de los votos. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad decisoria.

Artículo 11
Facultades de la Junta Directiva:
Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos los actos propios e implícitos en los fines de la Asociación y, siempre que éstos no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
Son facultades explícitas de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y Actos Jurídicos Documentados.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General la Memoria, los Balances y las Cuentas anuales.
d) Decidir y resolver sobre la admisión de nuevos asociados.
e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
f) Cualquier otra facultad, no contemplada anteriormente y, que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de Socios.

Las deliberaciones de la Junta Directiva, bien relativas a las adquisiciones, cambios y enajenaciones de inmuebles (*necesarios para los objetivos perseguidos por la Asociación*), bien alusivas a las constituciones de hipotecas sobre los bienes muebles que forman parte de la dotación, así como las deliberaciones referentes a los préstamos solicitados, deberán ser sometidas a la aprobación de la Asamblea General.

Artículo 12
EL PRESIDENTE, *tendrá las siguientes atribuciones:*
a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como, dirigir las deliberaciones de una y otra.
c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia.

d) Adoptar cualquier medida urgente que, la buena marcha de la Asociación aconseje o que, en el desarrollo de sus actividades, resulte necesaria o conveniente; todas ellas, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.

Artículo 13
EL VICEPRESIDENTE*, sustituirá al Presidente* cuando la ausencia de éste, sea motivada por causa de enfermedad o por cualquier otra causa justificada. El Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones que él.
Artículo 14
EL SECRETARIO*, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:*

a) La dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación.
b) La expedición de las oportunas certificaciones.
c) Llevar los libros de la Asociación legalmente establecidos; gestionar el fichero de asociados; así como, ostentar la custodia de la documentación propia de la Asociación.
d) Hacer que se cursen a las comunicaciones, sobre designación de Juntas Directivas y, sobre los demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes.
e) La presentación de las cuentas anuales y, el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente le correspondan.

Artículo 15
EL TESORERO*, tendrá como funciones las de:*

a) Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación.
b) Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.

Artículo 16
LOS VOCALES*, tendrán las obligaciones propias de su cargo,* como miembros de la Junta Directiva, así como. las que imanen de las delegaciones o comisiones de trabajo y que la propia Junta Directiva les encomiende.
Artículo 17
Las vacantes en los cargos principales y, que se pudieran producir durante el mandato de la Junta Directiva, serán cubiertas provisionalmente entre los miembros Vocales de la misma, hasta la elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 18
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los asociados.
Artículo 19
Las tipología de las reuniones de la Asamblea General será Ordinaria y Extraordinaria. La Ordinaria, se celebrará una vez al año y, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. La Extraordinaria, se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio motivado y razonado del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o, cuando lo proponga por escrito, dirigido a la Junta Directiva, una cuarta parte de los asociados.
Artículo 20
Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito, expresando en ellas el lugar, día y hora de la reunión así como, puntualizando en el Orden del Día, la matización concreta de los Asuntos a tratar.
Entre la convocatoria de la Asamblea y el día señalado para la celebración de la misma en primera convocatoria, habrán de mediar al menos quince días; así mismo, si procediera podrá hacerse constar en ella, la fecha y hora en la que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria; siempre y cuando que, entre una y otra no pueda mediar un plazo inferior a una hora.
Artículo 21
Las Asambleas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria, cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto y, en segunda convocatoria, cuando concurra a ella cualquier número de asociados con derecho a voto.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas legalmente, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables, a estos efectos, los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.
Será necesario mayoría cualificada de los dos tercios de las personas presentes o representadas legalmente, para llevar a término las siguientes decisiones:

a) Nombramiento de las Juntas directivas y administradores.
b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas.
c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
d) Modificación de Estatutos.
e) Disolución de la Asociación.

Artículo 22
Son facultades de la Asamblea General Ordinaria:

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
b) Examinar y aprobar las Cuentas anuales.
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva, en orden a las actividades de la Asociación.
d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
e) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea Extraordinaria.
f) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de representación

Artículo 23
Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria:

a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
b) Modificación de los Estatutos.
c) Disolución de la Asociación.
d) Expulsión motivada y razonada de Socios, a propuesta de la Junta Directiva.
e) Constitución de Federaciones o integración en ellas.

CAPÍTULO IV

SOCIOS

Artículo 24
Podrán pertenecer a la Asociación:

a) Todas aquellas personas que hubieran tenido una escolaridad mínima de un Año Académico en el Instituto "Virgen del Puerto" de Santoña (Cantabria).
b) Los Profesores y Tutores del Instituto "Virgen del Puerto" de Santoña (Cantabria).
c) Todas aquellas otras personas que, sin poseer los requisitos señalados en los dos párrafos anteriores, manifiesten por escrito, dirigido a la Junta Directiva, su deseo razonado y motivado de pertenecer a la Asociación. Dicha petición irá avalada por cuatro Asociados de número.

Artículo 25
Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a) Socios de Número.
b) Socios de Honor. Serán Socios de Honor los que, por su prestigio personal o, por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los Socios de Honor, corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. Los Socios de Honor estarán excluidos de los pagos de la Cuotas de la Asociación y de demás obligaciones económicas de la misma.

Artículo 26
Los Socios de Honor tendrán los mismos derechos que los Socios de Número, con la excepción de los previstos en el articulado alusivo c) y d) del artículo 28 de los derechos del Socio de Número.
Los Socios de Honor tendrán las mismas obligaciones que los Socios de Número, con la excepción de las previstas en el articulado alusivo b) c) y d) del artículo 29 de las obligaciones del Socio de Número.
Si así lo manifestarán, los Socios de Honor, podrán asistir y participar libremente con derecho a ser oídos en las Asambleas Generales de la Asociación pero, sin derecho de voto en las mismas.

Artículo 27
LOS SOCIOS DE NÚMERO, *causarán baja por las causas siguientes:*

a) Por fallecimiento.
b) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
c) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si se dejara de satisfacer dos cuotas periódicas o cuatro alternas en el ejercicio económico de un año.
d) Por decisión tomada por la Asamblea General, como consecuencia de un motivo razonado, demostrado e imputable al Socio.
f) Como consecuencia de una acción punitiva del Socio y que pudiera representar un menoscabo demostrable para la Asociación o, para los fines legales y asociativos que ésta persiga.

En los supuestos mencionados en los apartados d) y f), el Socio propuesto para causar baja en la Asociación, será oído previamente, si a sí lo solicitase por escrito dirigido a la Junta Directiva.

Artículo 28
LOS SOCIOS DE NÚMERO, *tendrán los siguientes derechos:*

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación para el cumplimiento de sus fines.
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener y propiciar.
c) Participar en las Asambleas Generales con voz y voto.
d) Ser electores y elegibles para los Cargos Directivos.

e) Recibir información puntual sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
f) Hacer sugerencias por escrito a los miembros de la Junta Directiva, en orden al mejor cumplimiento de los fines y desenvolvimiento de la Asociación; a formular por escrito las manifestaciones que estime oportunas, alusivas a la conculcación de algunos de sus derechos como Asociado; a manifestar por escrito aquellas otras quejas o denuncias que tengan relación directa con su implicación en la dinámica asociativa. .

Para el ejercicio de dichos derechos, será requisito indispensable estar al corriente en el pago de las cuotas, derramas y demás aportaciones que pudieran corresponder a cada Socio.

Artículo 29

LOS SOCIOS DE NÚMERO, *tendrán las siguientes obligaciones:*

a) Cumplir, con los presentes Estatutos y, con los acuerdos válidos de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva.
b) Abonar, las cuotas que previamente se fijen por la Asamblea General.
c) Asistir, a las Asambleas Generales y, a aquellos otros actos relacionados directamente con la Asociación y que, con carácter extraordinario hayan sido organizados por la Junta Directiva y aprobados por la Asamblea General. En caso de no poder asistir, el Socio de Número deberá manifestar por escrito dirigido a la Junta Directiva, la imposibilidad razonada de su inasistencia.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

CAPÍTULO V

RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 30

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:

a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias.
b) Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal, por parte de los asociados o de terceras personas.
c) Cualquier otro recurso lícito no tipificado en los apartados anteriores.
Las cantidades entregadas a la Asociación para un fin determinado, serán respetadas en su destino, según la voluntad de los donantes. Las aportaciones que no vengan acompañadas de un objetivo específico, serán destinadas a aquellas necesidades u objetivos que la Junta Directiva considere más convenientes.

Artículo 31

El patrimonio inicial o Fondo Social de la Asociación es de ……. euros.

Artículo 32

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar e1 31 de diciembre de cada año.

CAPÍTULO VI

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 33

La Asociación legalmente constituida, se disolverá voluntariamente, cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto y, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de los presentes Estatutos.

Artículo 34

En caso de disolución de la Asociación, la Asamblea General nombrará una Comisión Liquidadora la cual, una vez efectuados los cobros pendientes y extinguidas las deudas, si del saldo restante existiese sobrante líquido, la mencionada Comisión Liquidadora, lo destinará para aquellos fines benéficos que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa de la Asociación. Concretamente, dicho sobrante líquido, irá preferentemente donado a una o a varias entidades similares a la Asociación o, a aquellas otras entidades de reconocida utilidad pública.

En el momento de la disolución de la Asociación, los bienes inmuebles pertenecientes a ésta, pasarán a ser propiedad de lo que, en la Asamblea Extraordinaria, se acuerde al respecto, mediante votación mayoritaria simple de los miembros asistentes a la misma. En el supuesto de que, en dicha Asamblea Extraordinaria, se decidiera la venta y liquidación económica de los bienes inmuebles de la Asociación, el montante económico líquido derivado de la mencionada operación de venta, sería repartido equitativamente entre la totalidad de los Socios de Número y que, en ese momento formaran parte legal de la Asociación disuelta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias contempladas en la misma.